

1500825-06.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... compatível com a prática do delito de roubo duplamente qualificado (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500825-06.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500825-06.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEYK REYS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1500825-06.2022.8.26.0548

Autos n.º 271/2022

I - WEYK REYS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 10 de março de 2022, por volta das 09h30min, na Rodovia SP 348, 98, Jardim São Caetano, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e unidade de desígnios com um outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, uma motocicleta Triumph/Speed Triple, de placa FBF2234, uma mochila contendo um Ipod da marca Apple, dois carregadores, um adaptador Macbook, um passador de slide, três peças de roupas, um capacete, da marca LD2 com comunicador bluetooth, e documentos pessoais, pertencentes à vítima E.R.N..

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 17 de março de 2022 (fls. 75). O réu foi citado por videoconferência (fls. 88) e apresentou resposta à acusação a fls. 93/94.

Após, não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi

mantido, com a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 99/100).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ de fls. 134).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) o aumento mínimo pelo reconhecimento da agravante referente à reincidência; d) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, observado o tempo de prisão provisória; e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 135/140).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15/16 e Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação de fls. 17/18.

Quanto à autoria, o réu, na fase policial, disse ter recebido a motocicleta roubada para levá-la a um desmanche; em juízo, permaneceu em silêncio.

Por outro lado, a vítima ouvida em juízo disse ter sido abordada por dois agentes em uma motocicleta, ocasião em que o garupa, com arma em punho, após anunciar o assalto e exigir a entrega de seus bens, entregou seu capacete ao comparsa e fugiu na posse da moto e da mochila em cujo interior estavam seus pertences pessoais. Na sequência, acionada a polícia militar, após cerca de uma hora, teve seus bens, à exceção do capacete, recuperados. Finalmente, reconheceu o acusado em audiência. Observo que a vítima foi, desde a fase policial, muito segura e precisa, tanto em relação à dinâmica dos fatos, tendo salientado o emprego da arma de fogo, quanto no tocante ao reconhecimento do acusado.

Neste sentido é o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. 1) Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojado de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios; 2) Apelo desprovido." (TJ - AP - APL - 0060475362015803001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 17/12/2019, Tribunal).

Assim, não há que se falar em depoimento e/ou reconhecimento comprometido do ofendido; ao contrário, o ofendido manteve firme e pormenorizadamente suas declarações da fase policial, bem como ratificou, com absoluta certeza, o reconhecimento efetivado na delegacia (fls. 19).

Desta forma, o fato de a arma de fogo utilizada no assalto não ter sido apreendida e periciada não tem o alcance pretendido pela Defesa, uma vez que constam dos autos elementos suficientes a comprovar o seu emprego na prática do crime.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.

RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.

ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,

DJe 01/09/2020)".

Ainda, "Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, 'quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas' (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020)." (STJ - AgRg no HC 699286 / SP - Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) - Sexta Turma - j. 28/06/2022)"

No mais, o único policial militar ouvido em juízo relatou estar em patrulhamento e, após ser acionado acerca da ocorrência de um roubo a uma motocicleta na rodovia, passou, juntamente a outras viaturas e helicóptero, a fazer o seu acompanhamento; relatou, ainda, que, em dado momento, a moto parou e o réu tentou empreender fuga a pé, mas acabou detido ainda na posse dos pertences do ofendido que os reconheceu, tendo igualmente reconhecido o acusado como um dos autores do delito. Por fim, o reconheceu em audiência.

Importante destacar que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição quanto ao depoimento da testemunha policial e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Ademais, impõe-se destacar que não consta dos autos qualquer indício no sentido de que a testemunha de acusação e a vítima pretendam incriminar injustamente o acusado.

No mais, irrelevante que o policial não tenha presenciado a ação criminosa; ao contrário, o réu, acompanhado, via terrestre e aérea, foi avistado no momento em que abandonou a motocicleta da vítima e tentou, na posse da sua mochila, fuga a pé. Assim, a versão do acusado apresentada na fase policial no sentido de ter recebido a moto roubada de um terceiro apenas para levá-la a um desmanche não convence; ao contrário, evidente que, armado e em concurso com um ou outro agente não identificado, praticou o roubo, uma vez que, além da motocicleta, a mochila, em cujo interior estavam os pertences pessoais e de trabalho do ofendido, também foram localizados na sua posse, cerca de uma hora após os fatos.

Portanto, não obstante o silêncio do acusado em juízo, restaram perfeitamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime.

Desta forma, diante do robusto e seguro conjunto probatório dos autos, patente o cometimento pelo réu do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, assim, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Em razão de sua reincidência (certidão de fls. 36/37), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Ainda, em razão da qualificadora referente ao concurso de agentes, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço), o que dá 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 14 (catorze) dias-multa. Ainda, considerando o §2º-A, inciso I, do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pena pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou desempregado (fls. 20). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4

(quatro) anos, houve grave ameaça à pessoa da vítima e o réu é reincidente.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado WEYK REYS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (RG n.º 53.991.746 – IIRGD – fls. 83), à pena segregativa de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Deverá o réu iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, seja porque reincidente ou por ser, no entender desta Magistrada, o único compatível com a prática do delito de roubo duplamente qualificado (artigo 33, § 2º, letra “a”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a primariedade do paciente e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada com base na especificidade do caso sub examine, haja vista a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a gravidade concreta do delito de roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal algum a ser sanado pela via eleita. 2. Ordem denegada.” (HC n.º 168.264-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 6ª Turma – STJ – j. 27/09/2011)

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 05 de agosto de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA